

Salipah binti Saradi
lwn
Amir Iswandy bin Wan Chik & 8 Yang Lain.

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Permohonan No.: 2307-A0010-452-0067, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Abd Latiff (Panel) dan YA Hajah Puan Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel), Pada 15 Mac 2024 bersamaan 4 Ramadan 1445H]

Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie

Pemohon: *Yusfa Hanis b. Yusoff dan Siti Nurhafizah bt. Dato' Mohd Sharif daripada Tetuan Yusfa Hanis & Partners*

Responden: *Tidak diwakili*

Fakta Kes

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan di bawah peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Responden 4 hingga 9 bersetuju dengan permohonan ini manakala tiada Afidavit Jawapan difailkan oleh Responden yang lain.

[3] Pemohon telah pun menerima MS 30 pada 22.6.2023. Berdasarkan tarikh penerimaan MS 30 tersebut, maka tarikh akhir Pemohon perlu

memfailkan Alasan Rayuan ialah pada 5.7.2023. Disebabkan kesalahfahaman pengiraan terhadap tempoh 14 hari tempoh masa Pemohon perlu memfailkan Alasan Rayuan, maka Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan tersebut pada 6.7.2023 sehari setelah tamat tempoh yang sepatutnya. Atas kegagalan Pemohon untuk memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh yang ditetapkan, maka pada 13 Julai 2023 Pemohon telah memfailkan permohonan ini bagi mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[4] Bagi mempertimbang permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238 Akta 585 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu –

Seksyen 238 – Memanjangkan Atau Memendekkan Masa.

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subsekyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

Peruntukkan ini memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa bagi apa-apa perbuatan termasuklah memfailkan Alasan Rayuan.

[5] Selain daripada itu sebagai pertimbangan, kami juga merujuk kepada kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*, kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)* berkaitan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 [Akta 585] ini iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[6] Kelewatan sebenar yang berlaku dalam permohonan ini adalah selama 8 hari diambil kira dari tarikh akhir Alasan Rayuan perlu difailkan dan sehingga permohonan Lanjut Tempoh ini difailkan. Pada pandangan kami tempoh 8 hari ini masih boleh dianggap sebagai tempoh yang singkat dan tempoh ini masih lagi boleh diberikan pertimbangan dinilai dari aspek sebab berlakunya kelewatan pemfailan Alasan Rayuan tersebut. Dalam kes ini Alasan Rayuan telah difailkan oleh pihak Pemohon sehari selepas tarikh tamat tempoh cuma permohonan Lanjut Tempoh Masa ini sahaja difailkan setelah 7 hari berlalu.

[7] Dalam hal ini kami merujuk kepada kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36 (1)* di mana Panel telah sebulat suara memutuskan:-

"..... tempoh kelewatan tersebut tidaklah terlalu lama iaitu hanya terlewat lebih kurang sebulan sahaja. Tempoh panjang dan pendek ini

boleh menentukan sama ada pihak Pemohon ada niat untuk mengabaikan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan dengan sengaja....”.

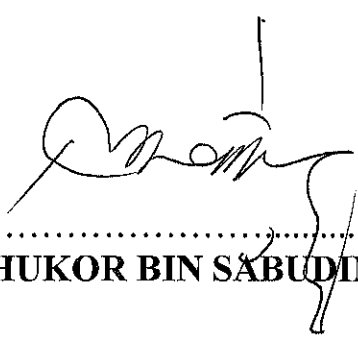
Berdasarkan kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz* ini dapat kami simpulkan bahawa dalam menentukan sesuatu tempoh kelewatan itu adalah wajar/munasabah atau sebaliknya boleh dinilai daripada aspek sama ada wujud atau tidak tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memohon yang memberi petunjuk kepada qarinah kelewatan itu dengan niat untuk disengajakan ataupun sebaliknya. Sebagaimana yang kami nyatakan di atas, kelewatan 8 hari dalam kes ini adalah kelewatan yang boleh diterima apatah lagi wujud persetujuan daripada sebahagian besar Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Affidavit Pemohon, Affidavit-afidavit Jawapan Responden dan hujah Pemohon, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:-

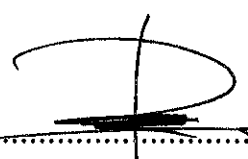
1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan adalah diluluskan.
2. Alasan Rayuan yang difailkan oleh pihak Pemohon pada tarikh 6 Julai 2023 adalah dianggap sempurna.

Penghakiman ini diberikan oleh:

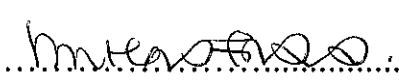


1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor